



Niveau 1

WICHTIGE BEMERKUNGEN UND GRUNDSÄTZE DER DSGVO

Schlüsselwörter: Rechtsgrundlagen – Einwilligung – personenbezogene Daten – DSB – Zweck –
Auskunftsrecht – Löschungsrecht – Widerspruchsrecht – Opt-out – Verantwortlicher – DSGVO –
Auftragsverarbeiter – Datenverarbeitung

DIE AKTEURE DER DSGVO

Nationale Kommission für den Datenschutz (CNPD)

In Luxemburg ist die CNPD dafür verantwortlich, die Rechtmäßigkeit der Dateien und aller Erhebungen, Verwendungen und Übermittlungen von Daten über identifizierbare Personen zu überprüfen. Sie muss in diesem Zusammenhang die Achtung der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen, insbesondere ihres Privatlebens, gewährleisten.

Betroffene Person

Jede Einrichtung, die über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet.

Dabei kann es sich um eine Verwaltung, ein Unternehmen, einen Verband, einen Gewerbetreibenden oder einen Selbstständigen handeln.

Auftragsverarbeiter

Jede Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag und auf Anweisung des Verantwortlichen verarbeitet.

Datenschutzbeauftragter

Siehe Merkblatt Nr. 2



Dominique Schummer, Directeur de LuxXport, entreprise conforme au RGPD.

BEHERRSCHEN SIE DIE "BASICS"

1. DSGVO, Datenschutz-Grundverordnung

Datum des Inkrafttretens

25. Mai 2018

Ziele (nicht erschöpfend):

- Einzelpersonen die Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten zu geben;
- Unternehmen, die Daten verwalten, aufzufordern:
 - » Die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten zu begründen;
 - » Ihre Integrität, Verfügbarkeit, Sicherheit und Vertraulichkeit sicherzustellen;
 - » Die betroffenen Personen über ihre Rechte (Änderung, Löschung, Datenübertragbarkeit usw.) zu informieren; und
 - » In bestimmten Fällen einen Datenschutzbeauftragten zu ernennen.

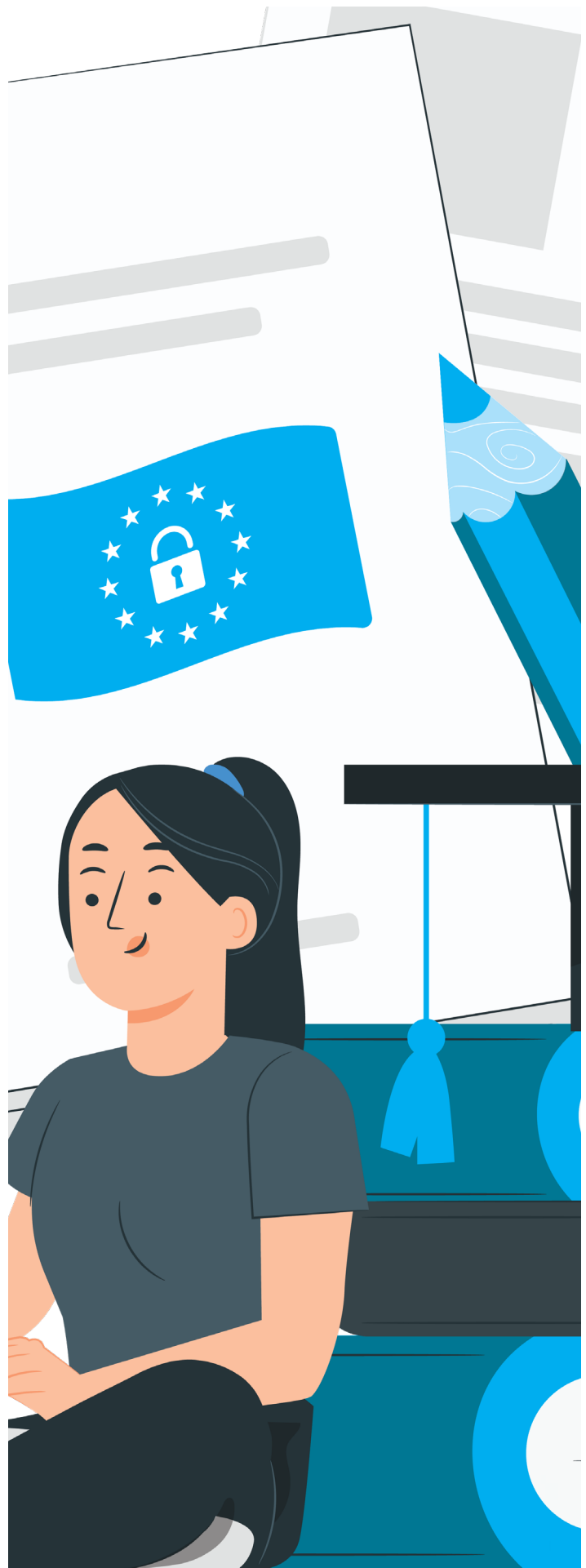
Bin ich betroffen?

Sobald Ihre Einrichtung personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet und ihren Sitz in der Europäischen Union hat, unterliegt sie der DSGVO, unabhängig von ihrer Größe, Rechtsform, Tätigkeiten oder ihrem Unternehmenszweck.

Die DSGVO gilt für:

- Einrichtungen mit Sitz in der Europäischen Union, unabhängig davon, ob die Verarbeitung in der EU erfolgt oder nicht;
- Einrichtungen außerhalb der EU, deren Tätigkeit auf Personen abzielt, die sich auf dem Gebiet der EU befinden.

Weitere Informationen:
[Art. 2 und Art. 3 DSGVO](#)



2. Personenbezogene Daten

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

Eine „identifizierbare natürliche Person“ ist definiert als eine natürliche Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, einer Kennnummer, Standortdaten, einer Online-Kennung, einer politischen Meinung oder zu einem oder mehreren spezifischen Elementen ihrer physischen, physiologischen, genetischen, psychologischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität.

Weitere Informationen:

[Art. 4.1 DSGVO](#)

3. Datenverarbeitung

Eine „Verarbeitung“ ist jeder „mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.“

EINIGE VERARBEITUNGSBEISPIELE:

- Kommerzielle Prospektion
- Verarbeitungen im Rahmen der Kundenbetreuung
- Verwaltung der Lieferanten und Dienstleister

Weitere Informationen:

[Art. 4.2 DSGVO](#)



4. Der Datenschutzbeauftragte :

Der Datenschutzbeauftragte (Data Protection Officer, DPO) hat folgende Hauptaufgaben:

- die Einrichtung über die Umsetzung der DSGVO zu informieren und zu beraten;
- die Einhaltung der DSGVO zu überwachen;
- als Kontaktstelle zwischen der Einrichtung, der CNPD und den betroffenen Personen zu fungieren.

Weitere Informationen:

[Artikel 39 DSGVO und dedizierte Seite zum Begriff des Datenschutzbeauftragten auf der Webseite der CNPD](#)

Benötigen Sie einen DSB?

Die Benennung eines DSB ist obligatorisch, wenn:

- Sie eine öffentliche Einrichtung sind;
- Sie ein Unternehmen sind, dessen Kerntätigkeit es Ihnen ermöglicht, Personen regelmäßig und systematisch in großem Umfang zu überwachen oder sogenannte „sensible“ Daten oder Daten über strafrechtliche Verurteilungen und

Straftaten in großem Umfang zu verarbeiten.

- In allen anderen Fällen ist die Benennung fakultativ.

In welchen Fällen muss ich einen DSB benennen?

Einige Beispiele:

JA Sie verarbeiten personenbezogene Daten, um auf Grundlage des Online-verhaltens der betroffenen Personen gezielte Werbung auf Suchmaschinen zu schalten.

JA Sie sind eine Bank, die die Entwicklung der Konten und Transaktionen ihrer Kunden regelmäßig und systematisch überwachen muss, insbesondere im Hinblick auf ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Betrug, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.

NEIN Sie senden einmal jährlich Werbung an Ihre Kunden, um für Ihr lokales Lebensmittelgeschäft zu werben.

NEIN Sie sind Allgemeinmediziner und sammeln Daten über die Gesundheit Ihrer Patienten.

JA Sie verarbeiten personenbezogene Daten über Genetik und Gesundheit im Auftrag eines Krankenhauses.





WICHTIG: DIE GROSSEN GRUNDSÄTZE

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten müssen Sie folgende Grundsätze beachten:

1. Erheben Sie personenbezogene Daten auf rechtmäßige, faire und transparente Weise

Die Erhebung, das Erfassen, die Verwendung sowie Übermittlung personenbezogener Daten muss nach Treu und Glauben und nicht ohne Wissen der betroffenen Person im Einklang mit der DSGVO erfolgen.

2. Erheben und verarbeiten Sie keine personenbezogenen Daten ohne einen bestimmten Zweck

Personenbezogene Daten müssen für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke (Ziele) erhoben werden und dürfen nicht in einer Weise verarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist (z. B. eine spätere Verwendung für einen anderen Zweck).

3. Wenden Sie das Prinzip der Datenminimierung an

Es dürfen nur Daten verarbeitet werden, die für die Erfüllung der festgelegten Zwecke erforderlich sind.

4. Stellen Sie sicher, dass die Daten korrekt und auf dem neuesten Stand sind

Sie müssen alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass falsche personenbezogene Daten unverzüglich berichtigt oder gelöscht werden.

5. Bestimmen Sie eine angemessene Aufbewahrungsdauer

Die Daten dürfen nicht länger gespeichert werden, als es für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben und verarbeitet werden, erforderlich ist. Darüber hinaus müssen die Daten gelöscht oder anonymisiert werden.

6. Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit der Daten

Eine ausreichende Datensicherheit ist durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten, insbesondere gegen unbefugte oder unrechtmäßige Verarbeitung und gegen unbeabsichtigten Verlust, unbeabsichtigte Zerstörung oder Veränderung der Daten.

7. Beweisen Sie Ihre Rechenschaftspflicht („Accountability“)

Sie müssen geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen und nachweisen zu können, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang mit der DSGVO erfolgt.

WAS IST EIN INTERESSENKONFLIKT?

Der DSB kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen, sofern sie nicht zu einem Interessenkonflikt führen. Der DSB kann innerhalb der Einrichtung keine Funktion ausüben, die ihn dazu veranlassen würde, die Mittel (wie?) und Zwecke (warum?) der Datenverarbeitung zu bestimmen. Dies muss von Fall zu Fall geprüft werden.

BESTIMMEN SIE DIE GRUNDLAGE DER RECHTMÄSSIGKEIT, DER IHRE VERARBEITUNG UNTERLIEGT

Um rechtmäßig zu sein, muss eine Datenverarbeitung auf einer der folgenden sechs Bedingungen beruhen:

1. die Einwilligung der betroffenen Person (für jeden Zweck gesondert);
2. ein Vertrag;
3. eine gesetzliche Verpflichtung (klar und präzise);
4. lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen Person;
5. eine Aufgabe von öffentlichem Interesse oder
6. das berechtigte Interesse des Verantwortlichen (z. B. für Marketingzwecke, Betrugsbekämpfung, Verarbeitung von Kunden- oder Arbeitnehmerdaten, Sicherheit der Verarbeitung usw.).

Die Einwilligung muss „freiwillig, spezifisch, in Kenntnis der Sachlage und eindeutig“ sein, d. h. die betroffene Person muss eine echte Wahl haben. Wenn Sie Daten von Kindern über Ihre kommerzielle Website (z. B. Online-Spiele, soziale Medien) erfassen, müssen Sie die Zustimmung der Eltern einholen. Die Informationen für die Nutzer müssen leicht verständlich und einfach und klar formuliert sein.

Weitere Informationen:

[Artikel 5 bis 9 DSGVO](#); siehe auch Merkblatt Nr. 4 zu den Einwilligungskriterien

IDENTIFIZIEREN SIE VERARBEITUNGEN, DIE BESONDERE WACHSAMKEIT ERFORDERN

Sie verarbeiten bestimmte Arten von „sensiblen“ Daten

- Daten, aus denen die mutmaßliche rassische oder ethnische Herkunft, politische, philosophische oder religiöse Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen;
- Daten über die Gesundheit oder die sexuelle Orientierung;
- genetische oder biometrische Daten;
- Daten über Straftaten oder strafrechtliche Verurteilungen;
- Daten von Minderjährigen.

Ihre Verarbeitung hat folgenden Zweck oder folgende Auswirkung

- systematische umfangreiche Überwachung eines öffentlich zugänglichen Bereichs;
- systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte, einschließlich Profiling, auf deren Grundlage Sie Entscheidungen treffen, die Rechtswirkungen gegenüber einer natürlichen Person entfalten oder diese erheblich beeinträchtigen.

Wenn Ihre Verarbeitung eines der oben genannten Merkmale aufweist, können besondere Maßnahmen oder Vorschriften gelten (Beispiele: Datenschutz-Folgenabschätzung, verstärkte Information, Einholung der Einwilligung, Vertragsklauseln usw.).



EINHALTUNG DER EINZELRECHTE

Das Hauptziel der DSGVO besteht darin, die Kontrolle des Einzelnen über seine Daten zu stärken. Zu diesem Zweck sieht die Verordnung verschiedene Rechte vor:

1. Recht auf Information

Sie müssen die betroffenen Personen darüber informieren, dass ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, von wem und warum. Diese Informationen müssen zum Zeitpunkt der Datenerhebung oder, wenn die Daten nicht von der Person selbst erhoben wurden, im Allgemeinen innerhalb einer angemessenen Frist von höchstens einem Monat in einfacher und klarer Sprache kommuniziert werden.

2. Auskunftsrecht

Wenn Sie von einer Person gefragt werden, ob Sie über Informationen über sie verfügen, müssen Sie diese Person informieren, ob Sie solche personenbezogenen Daten verarbeiten oder nicht, und ihr gegebenenfalls eine Kopie aller Daten übermitteln, die Sie über sie besitzen.

3. Das Recht auf Berichtigung

Sie sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die von Ihnen erhobenen Daten korrekt sind und falls erforderlich auf dem neuesten Stand gehalten werden. Auf Antrag einer betroffenen Person müssen Sie falsche Informationen korrigieren.

4. Das Recht auf Vergessenwerden

Wenn eine Person nicht mehr wünscht, dass die sie betreffenden Daten verarbeitet werden, sind Sie verpflichtet, diese Daten zu löschen, es sei denn, es gibt einen berechtigten Grund dies nicht zu tun.

So kann ein Bürger beispielsweise die sofortige Entfernung personenbezogener Daten verlangen, die in einem sozialen Netzwerk erhoben oder veröffentlicht wurden, als er noch ein Kind war und sich der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken nicht vollständig bewusst war.

5. Das Recht auf Datenübertragbarkeit

Wenn eine betroffene Person die Daten, die sie Ihnen bereitgestellt hat, abrufen möchte,

müssen Sie in der Lage sein, sie in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zurückzugeben, damit sie sie an eine andere Stelle (soziales Netzwerk, Internetanbieter, Streaming-Website usw.) übermitteln kann.

6. Widerspruchsrecht

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen, wenn diese Datenverarbeitung zur Verfolgung Ihres berechtigten Interesses oder zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich ist. In diesem Fall müssen Sie die Verarbeitung einstellen, es sei denn, Sie können zwingende schutzwürdige Gründe für die Fortsetzung der Verarbeitung nachweisen. Sie müssen auch das Recht der betroffenen Person respektieren, sich ohne Angabe von Gründen der Verwendung ihrer Daten für Zwecke der kommerziellen Prospektion oder der ideologischen Werbung (politische Parteien, Gewerkschaften, religiöse Gruppierungen usw.) zu widersetzen.

7. Das Recht auf Einschränkung

Als Verantwortlicher müssen Sie die Verarbeitung personenbezogener Daten aussetzen, wenn eine betroffene Person die Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten geltend macht, und zwar entweder

- weil sie die Richtigkeit einer ihrer Daten bestreitet. Die Aussetzung gilt für eine Dauer, die es Ihnen ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen.
- weil die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die Person sich dennoch ihrer Löschung widersetzt und eine solche Einschränkung vorzieht;
- wenn die Daten für den Verantwortlichen nicht mehr erforderlich sind, die betroffene Person diese jedoch noch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt.

Die Einschränkung kann auf verschiedene Weise erfolgen (vorübergehende Verschiebung in eine andere Datei, Datensperre, vorübergehende Entfernung von einer Webseite usw.).

Weitere Informationen:

[Artikel 13 bis 22 DSGVO und die entsprechende Seite der CNPD-Website](#)

UNTER DER LUPE:

BEARBEITUNG DES AUSKUNFTSRECHTS

1. Inhalt der Antwort auf einen Auskunftsantrag

Übt eine Person ihr Auskunftsrecht aus, muss der Verantwortliche ihr eine Kopie der sie betreffenden Daten sowie folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- * die Verarbeitungszwecke;
- * die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
- * die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
- * falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
- * das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
- * das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen;
- * wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbar-

en Informationen über die Herkunft der Daten;

- * das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

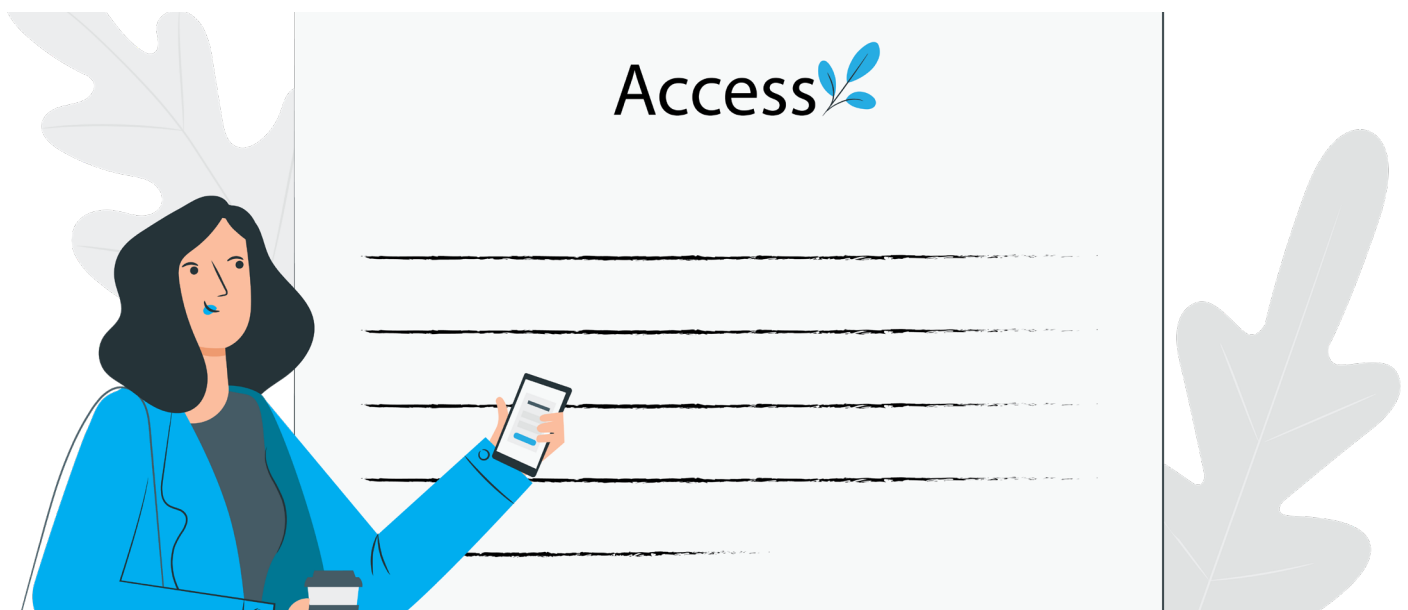
Zudem muss die betroffene Person, wenn personenbezogene Daten in ein Drittland oder an eine internationale Einrichtung übermittelt werden, auch über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 DSGVO in Bezug auf diese Übermittlung informiert werden.

2. Délai de réponse

Eine Antwort auf einen Auskunftsantrag ist so bald wie möglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags, zu übermitteln.

Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. In diesem Fall muss der Verantwortliche die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über diese Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung unterrichten.

Diese Frist ist für alle individuellen Rechte gleich.





3. Überprüfung der Identität im Zweifelsfall

Wenn Sie mit dem Antrag einer Person konfrontiert werden, die ihre Rechte ausüben möchte, ist die Überprüfung ihrer Identität von entscheidender Bedeutung.

Das erforderliche Maß an Überprüfung kann je nach Art der Anfrage, der Wichtigkeit der kommunizierten Informationen und dem spezifischen Kontext des Ersuchens variieren.

Grundsätzlich sollte vermieden werden, eine Kopie des Personalausweises der Person zu verlangen, da diese Identitätsüberprüfung „mit allen Mitteln“ durchgeführt werden kann.

Zum Beispiel kann die betroffene Person Ihnen zusätzliche Informationen wie eine Kunden- oder Mitgliedsnummer zur Verfügung stellen, um ihre Identität zu bestätigen. Die Person kann ihre Identität auch nachweisen, indem sie ihre Rechte von einem Ort aus ausübt, an dem sie sich zuvor authentifiziert hat.

Bei „begründeten Zweifeln“ an der Identität einer Person können Sie diese jedoch auffordern, weitere Dokumente zur Bestätigung ihrer Identität vorzulegen, darunter eine Kopie des Personalausweises.

4. Kein absolutes Recht, grundsätzlich kostenlos

Die Ausübung des Auskunftsrechts ist grundsätzlich kostenlos.

Die Einrichtung muss die Ausübung der Rechte der von der Datenverarbeitung betroffenen Personen erleichtern. Sie

kann sich nicht weigern, einem Antrag stattzugeben, ohne dies gegenüber der Person zu begründen.

Die Einrichtung kann entscheiden einem Antrag nicht stattzugeben, wenn

- * ihre Umsetzung die Rechte oder Freiheiten anderer (insbesondere in Bezug auf Geschäftsgeheimnisse, geistiges Eigentum und Urheberrechte zum Schutz von Software) beeinträchtigt;

- * die Anträge einer Person offenkundig unbegründet oder exzessiv sind, insbesondere wenn sie sich häufig wiederholen: in diesem Fall kann der Verantwortliche alternativ entscheiden, zu antworten und ein angemessenes Entgelt zu verlangen bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die Mitteilung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt werden;

Entscheidet sich die Einrichtung dafür, dem Antrag nicht stattzugeben, muss sie die betroffene Person innerhalb eines Monats unter Angabe von Gründen und unter Hinweis auf die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der CNPD einzureichen und/oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen, davon in Kenntnis setzen.

Disclaimer:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Zusammenfassung der Erläuterungen, die im Rahmen des DAAZ-Erlebnispfads zur Veranschaulichung der Antworten angegeben wurden. Der Inhalt dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als vollständige und umfassende Darstellung der angesprochenen Themen ausgelegt werden. Für den Inhalt ist die CNPD in keiner Weise verantwortlich. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem Dokument und den auf der CNPD-Website veröffentlichten Leitlinien haben nur die Leitlinien Vorrang.